



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/888/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

ברשאן אלעד נאג'י
פנחס 6, רמת גן
טל': 050-6880102

התובע:

נגד

יעקב פורטונה
רימון 16, בני ברק
טל': 0546894137

הנתבעות:

2. הוועדה לתכנון ובניה ברמת גן
המעגל 26, רמת גן

החלטה

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב אבן אביתור 6 ברמת גן, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 119 בגוש 6183 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל 8 דירות.
2. התובע, אלעד ברשאן (להלן - "התובע"), הוא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 7.
3. הנתבעת 1, פורטונה יעקב (להלן - "הנתבעת 1"), היא בעלים של שתי דירות בבית המשותף, הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 2-3.
4. הנתבעת 2 היא הוועדה לתכנון ובניה ברמת גן (להלן - "הנתבעת 2").
5. בכתב התביעה עתר התובע למתן סעד המורה "לוועדת התכנון והבנייה ברמת גן לאשר היתר בניה". בתוך כך, גולל התובע בכתב התביעה התכניות (תב"ע) החלות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/888/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על הבית המשותף, בקשה להיתר בניה שהגיש התובע להרחבת דירתו בבית המשותף, החלטת הוועדה לתכנון ובניה ברמת גן בבקשה, התנהלות היועצת המשפטית של הוועדה העולה כדי חריגה מ"כללי מנהל תקין" לעניין קבלת התנגדויות שהוגשו שלא כדין, הגשת ערר ומשיכתו, הגשת בקשה חדשה להרחבת דירת התובע בבית המשותף, החלטת הוועדה הדוחה הבקשה והפגמים שנפלו בהחלטה, לרבות לעניין קביעת הוועדה כי הבקשה נעדרת "תימוכין קנייניים".

6. בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בתביעה דנן (ראו גם: ע"א 463/65 טירת הכרך בע"מ נ' ועדת השומה שליד עיריית נתניה, פ"ד כ(2) 246, 234 (1996); ע"א 613/77 אדלר נ' שומרי אמוני בע"מ, פ"ד לב(1) 792, 788 (1978); רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פורסם ב"נבו" (17.3.2016) (להלן - עניין קניון לב כרמיאל)).

7. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), המורנו לאמור:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/888/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

8. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: קניון לב כרמיאל, פסקה 20 לפסק הדין).

9. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

10. אשר לזהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין). הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוך, אשר נציגות הבית המשותף היא צד לו.

11. במיושם לענייננו, הסכסוך מושא התביעה דנן אינו נמנה עם סכסוכים המסורים לסמכות המפקח על רישום מקרקעין, משתביעה למתן צו עשה המורה לנתבעת 2, הוועדה לתכנון ובניה ברמת גן, לאשר היתר בניה להרחבת דירת התובע, אינה מצויה בגדרי סמכות המפקח על רישום מקרקעין כקבוע בסעיף 72 לחוק המקרקעין. המדובר בהליך מכוח דיני התכנון והבניה, עת מקומן של טענות התובע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/888/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כנגד הנתבעת 2 וטעויות שנפלו בהחלטתה שלא לאשר בקשת התובע להיתר בניה, בהלימה הסעד לאשר היתר הבניה, הוא בגדרי הליך תכנוני זה, בהתאם להוראות הדין. בכללן, הוראות חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש"ס-2000.

12. משלא מתקיים התנאי בדבר מהות הסכסוך, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בתביעה דנן, משהתנאים דלעיל מכוחם קונה המפקח הסמכות להכריע בסכסוך שלפניו הם תנאים מצטברים.

13. משטרם הופקה הזמנה לדין וממילא הומצא כתב תביעה לנתבעות, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא החלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד יוני תשפ"ד, 30 יוני 2024, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו